

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 632/2533 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ร่วม เสริม กิจ
จำกัด

โจทก์

นาย สม ยศ ภูวนัตตริย์ ที่ 1 นาย พิศ
พล รยมธุรพงษ์ ที่ 2

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369

ป.วิ.พ. มาตรา 271

ศาลพิพากษาว่าเมื่อจำเลยชำระเงินให้โจทก์แล้ว ให้จำเลยรับใบหุ้นจำนวน 2,000 หุ้นที่สั่งให้โจทก์ซื้อไว้ไปจากโจทก์ด้วย ดังนี้ เมื่อจำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาโดยนำเงินมาวางศาลแล้วโจทก์ต้องนำไปหุ้นจำนวนดังกล่าวมาวางศาลเสียก่อนจึงจะมีสิทธิรับเงินที่จำเลยนำมาวางไว้ไปจากศาลได้.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 485,116.18 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย เมื่อจำเลยทั้งสองชำระเงินให้โจทก์แล้ว ให้จำเลยทั้งสองรับใบหุ้นบริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด จำนวน 2,000 หุ้น ที่สั่งให้โจทก์ซื้อไว้ไปจากโจทก์ด้วย จำเลยที่ 1 ได้นำเงินตามจำนวนที่ต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาของศาลฎีกามาวางต่อศาลชั้นต้น

เพื่อให้โจทก์รับไป และขอให้โจทก์นำใบหุ้นบริษัทเอเซียไฟเบอร์ จำกัด มาวางต่อศาล เพื่อให้จำเลยทั้งสองรับไปด้วย

โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอรับเงินที่จำเลยที่ 1 นำมาวางไว้ไปจากศาล ส่วนใบหุ้นของบริษัทเอเซียไฟเบอร์ จำกัด จำนวน 2,000 หุ้น ที่ศาลฎีกาพิพากษาให้ จำเลยทั้งสองรับไปจากโจทก์นั้น โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันได้ตีราคาหุ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักประกันเป็นเงิน 250,500 บาท นำไปหักกับจำนวนหนี้ที่โจทก์ไปยื่นขอรับชำระหนี้ของจำเลยที่ 2 คดีนี้ในคดีล้มละลายที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 เป็นบุคคลล้มละลายตามคดีหมายเลขแดงที่ ล. 153/2527 ของศาลชั้นต้นแล้ว หุ้นดังกล่าวจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องโอนให้จำเลยทั้งสอง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ให้โจทก์โอนหุ้นแก่จำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ก่อน จึงรับเงินไปได้เต็มจำนวนตามคำพิพากษา

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่าโจทก์ต้องนำใบหุ้นของบริษัทเอเซียไฟเบอร์ จำกัด จำนวน 2,000 หุ้นที่จำเลยทั้งสองได้สั่งให้โจทก์ซื้อไว้มาวางต่อศาลเสียก่อนแล้วจึงจะรับเงินที่จำเลยที่ 1 นำมาวางศาลไว้เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองว่า เมื่อจำเลยทั้งสองชำระเงินให้โจทก์แล้ว ให้จำเลยทั้งสองรับใบหุ้นบริษัทเอเซียไฟเบอร์ จำกัด จำนวน 2,000 หุ้นที่สั่งให้โจทก์ซื้อไว้ไปจากโจทก์ด้วย ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเมื่อจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมได้ชำระหนี้ตามคำ

พิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวโดยนำเงินมาวางไว้ต่อศาลแล้ว โจทก์ต้องนำใบหุ้นจำนวน
ดังกล่าวมาวางต่อศาลเสียก่อนจึงจะมีสิทธิรับเงินที่จำเลยที่ 1 นำมาวางไว้ไปจากศาล
ได้ ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ได้ตีราคาหุ้นดังกล่าวซึ่งเป็นหลักประกันหักกับหนี้ของ
จำเลยที่ 2 ในคดีล้มละลายแล้วนั้นไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ หากโจทก์มีข้ออ้างที่จะไม่
ต้องชำระหนี้แก่จำเลยทั้งสองอย่างไร ก็ชอบที่จะไปว่ากล่าวกันเป็นคดีใหม่ต่าง
หาก..."

พิพากษายืน.

(ประธานศาลฎีกา-ธำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ